

החלטת מיסוי 22/06

תחום החלטת המיסוי: מיסוי בינלאומי

הנושא: קביעת תושבות; פיצוי בגין עבודה בחו"ל - החלטת מיסוי בהסכם

העובדות:

1. המבקש ובת זוגו הינם אזרחי ותושבי מדינת אמנה.
2. בני הזוג עלו לישראל, עם ילדיהם, והחלו להתגורר דרך קבע בישראל בתאריך ידוע (להלן: "מועד העליה").
3. טרם עלייתם לישראל, היו בני הזוג שכירים בחו"ל.
4. כשנה לפני מועד העליה רכשו בני הזוג דירת מגורים בישראל, ולשם כך פתחו חשבון בבנק בישראל. בני הזוג לא התגוררו בדירה עד למועד העליה.
5. המבקש צפוי לקבל כספים מהמעביד שהעסיקו בחו"ל בקשר לתקופת עבודתו טרם היותו תושב ישראל (להלן: "הפיצוי").
6. במסגרת הפנייה לרשות המסים נמסרו עובדות נוספות לעניין התושבות.

פירוט הבקשה:

המבקש ביקש לקבוע את מועד היותו לתושב ישראל וכן בקש פטור ממס בגין הפיצוי.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. המבקש ייחשב לתושב ישראל לראשונה ממועד העליה ויהיה זכאי להקלות ממס מכוח סעיפים 14(א) ו- 97(ב) לפקודת מס הכנסה החל ממועד זה.
2. במידה שהמבקש יוכיח, להנחת דעתו של פקיד השומה, כי הפיצוי ניתן בגין תקופת עבודתו בחו"ל טרם היותו תושב ישראל, לא יחויב בגינו במס בישראל.
3. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו הוראות שונות כגון: המצאת תצהיר של המבקש ודרישות לעניין דיווח, וכן נקבעו מגבלות נוספות.